

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5382/2536	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นาย ดุสิต เจริญ ผล กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ

การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 266, 341 เมื่อข้อหาใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 266 ซึ่งเป็นบทหนักไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ข้อหาฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นบทที่เบากว่า จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปลอมตัวแลกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่นจำนวนเงินห้าสิบล้านบาทซึ่งออกให้แก่จำเลยที่ 2 และร่วมกันปลอมหนังสือของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด เรื่องการอาวัลตัวแลกเงินดังกล่าวทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น นายฉฤณ มหาดำรงกุล นายบุญช่วย

พรศรีสุขนายจารุชาติ งามสกุลรุ่งโรจน์ นายมานิตย์ มิตรชัยนางสาวทิพย์รัตน์ ปัทมะ
สังข์ ผู้อื่นและประชาชนและจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้เอกสารที่ปลอมขึ้นดัง
กล่าวไปแสดงต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาหลุมพินี ด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จว่า ตัวแลกเงินและหนังสือรับรองการอาวัลเป็นเอกสารที่แท้จริงและทำการขาย
ลดให้แก่ธนาคารดังกล่าว เป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองกับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินจำนวน
48,354,109.61 บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาหลุมพินี ขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง
สองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 264, 266, 268, 341 ให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันใช้หรือค้ำเงินจำนวน 2,110,000 บาท ที่ยังไม่ได้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ริบ
ตัวเงินปลอมเอกสารปลอม ส่วนทรัพย์สินของกลางอื่นคืนเจ้าของ

ระหว่างพิจารณา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268, 341, 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบทให้ลงโทษความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งเป็นบทหนัก ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 1 ให้การในชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับเป็นเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดโทษให้หนึ่ง
ในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี ให้ จำเลยที่ 1 ใช้หรือค้ำ
เงินจำนวน 2,110,000 บาท แก่ผู้เสียหายริบตัวเงินและหนังสืออาวัลตัวปลอม ให้
ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ โจทก์ร่วม จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบด้วย 266, 341.83 ให้ลงโทษตามมาตรา

266 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 โดยให้จำคุกจำเลย
ที่ 2 มีกำหนด 4 ปี และให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 2,110,000
บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาต
ให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่าเอกสารหมายเลข จ.3 ซึ่งมี
ข้อความระบุว่าเป็นตัวแลกเงินที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น สัญญาจะใช้
เงิน 50,000,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2532 โดยมีธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด สาขาเพชรบุรี เป็นผู้อาวลกับเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งมีข้อความ
ยืนยันการอวัลตัวแลกเงินฉบับดังกล่าว เป็นเอกสารหลอม ตามวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขายลดตัวแลกเงินตามเอกสารหมายเลข จ.3 แก่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี และนำเงินที่ขายได้หลังจากหักส่วนลดแล้วเข้า
บัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 2 ที่ธนาคารดังกล่าว จำนวน 48,354,109.61 บาท
ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข จ.6 ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2532
และวันที่ 21 กรกฎาคม 2532 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2
ได้ตามลำดับ คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนายสรายุทธ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการธนาคารของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินีเบิกความว่าจำเลยที่ 1 ไปติดต่อกับพยานจะนำ
ตัวแลกเงินขายลดกับ ธนาคารสองครั้งคือก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ครั้งหนึ่ง
กับวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 10 นาฬิกาอีกครั้งหนึ่ง ครั้งแรกพยานแนะนำให้จำเลยที่
1 ไปพบผู้จัดการสาขา ครั้งที่สองแนะนำให้ไปติดต่อกับนายจรัสชาติ งามสกุลรุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่อำนวยการสินเชื่อของธนาคาร กับได้รับความจากคำเบิกความของนายจรรุชาติพยานโจทก์ซึ่งเบิกความสอดคล้องกับคำเบิกความของนายสรารุทว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 10 นาฬิกา พยานได้ต้อนรับจำเลยทั้งสองกับพวกอีก 3 คน โดยจำเลยที่ 1 ได้นำสำเนาตั๋วแลกเงินที่จะขายไปด้วย พยานได้เชิญจำเลยทั้งสองไปพบนายดิเรก ชูสถานผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อ พยานได้สอบถามจำเลยทั้งสองด้วยว่าจะนำเงินขายลดตั๋วแลกเงินไปใช้อะไร จำเลยที่ 1 บอกว่าจะนำไปซื้อใบยาสูบเพื่อส่งออก โดยส่วนหนึ่งจะฝากไว้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพูนี แล้วจำเลยที่ 1 นำเงินจำนวน 10,000 บาท เปิดบัญชีกระแสรายวันในนามจำเลยที่ 2 จากนั้นพยานได้พูดคุยกับจำเลยที่ 1 ถึงเรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 และเรื่องการออกเช็คเชียร์เช็ค จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาขายลดตั๋วแลกเงินตามเอกสารหมายเลข จ.19 เมื่อดำเนินการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จำเลยทั้งสองได้ออกจากธนาคารขึ้นรถยนต์ไปด้วยกัน ในวันรุ่งขึ้น หลังจากรู้เรื่องการปลอมและใช้เอกสารปลอมแล้ว พยานนำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ที่ทำการ ร.ส.พ. ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นในการปลอมเอกสารแต่รับว่าได้เสนอเงื่อนไขว่าจะคืนเงินจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนศรีอยุธยาให้แก่ขอทางธนาคารอย่าเอาเรื่อง กับได้รับความจากคำของนายดิเรก พยานโจทก์เบิกความยืนยันด้วยว่า จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อกับ พยานเรื่องการขายลดตั๋วแลกเงินตามที่นายสรารุท แนะนำพยานได้มอบหมายให้นายมานิตย์มิตรชัย หัวหน้าหน่วยสินเชื่อไปติดต่อขอรับต้นฉบับตั๋วแลกเงินกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โดยจำเลยกับพวกนายมานิตย์ นายมานิตย์ พยานโจทก์เบิกความยืนยันทำนองเดียวกัน เห็นว่า พยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ดังกล่าว เมื่อประกอบกันแล้วฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าในวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ไปดำเนินการขายลดตั๋วแลกเงินตามเอกสารหมายเลข จ.3 กับจำเลยที่ 2 กับพวกจริง ที่จำเลยที่ 1 นำสืบอ้างหลักฐาน ที่อยู่และนำสืบว่ามีผู้ปลอมลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเพื่อฝากเงิน

จำนวน 10,000,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.8 นั้น ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ การที่จำเลยที่ 1 ใช้ ชื่อของจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินและจัดการให้ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขายลดตั๋วแลกเงินดังกล่าวแสดงว่าจำเลยที่ 1 รู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าตั๋วแลกเงินดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงินปลอม จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ไป กับจำเลยที่ 1 เพื่อติดต่อขายลดตั๋วแลกเงินปลอมกับธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาลุมพินี ตลอดจนร่วมเดินทางไปธนาคารนครหลวงไทยจำกัด กับจำเลยที่ 1 กับพวกทำที่ไปรับต้นฉบับตั๋วแลกเงินจากธนาคารนั้น กับใช้ชื่อของตนเป็นผู้รับเงินตามตั๋วแลกเงินปลอมจำนวนถึง 50,000,000 บาท และร่วมมือในการขายลดตั๋วแลกเงินปลอม ตลอดจนเปิดบัญชีกระแสรายวันแล้วนำเงินที่ได้จากการขายลดตั๋วแลกเงินปลอมผ่านบัญชีนั้น แล้วถอนเงินออกในวันเดียวกันเกือบหมดบัญชีอันเป็นวิธีการยกย้ายเงินออกจากธนาคารอย่างฉับพลันย่อมเป็นข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้รู้เห็นว่าตั๋วแลกเงินนั้นเป็นตั๋วแลกเงินปลอมมาตั้งแต่แรกโดยได้ร่วมมือกับจำเลยที่ 1 กับพวกวางแผนใช้ตั๋วแลกเงินปลอม หลอกหลวงธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี จนได้เงินไปจากธนาคาร การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิด ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อกฎหมายว่าข้อหาฉ้อโกงเสร็จเด็ดขาดเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เมื่อข้อหาใช้เอกสารปลอมซึ่งเป็นบทหนักไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ข้อหาฉ้อโกงจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ